وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : (نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمبتاع)[1] .

ويعرف بدو صلاحها : باحمرار ثمار النخيل أو اصفرارها ، وفي العنب أن يَسْوَدَّ وتبدو الحلاوة فيه ، وفي الحب أن ييبس ويشتد ، ونحو ذلك في بقية الثمار .

٨- النَّجْشُ .

وهو أن يزيد شخصٌ في ثمن السلعة المعروضة للبيع ، ولا يريد شراءها ، وإنما لِيغرَّ غيره بها ، ويرغبه فيها ، ويرفع سعرها .

عن ابن عمر رضي الله عنهما : (أن رسول الله ﷺ نهى عن النجش)[2] .

المسألة السابعة : الإقالة في البيع :

الإقالة : رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين وفسخه برضاهما . وتحصل بسبب ندم أحد العاقدين على العقد ، أو يتبيَّن للمشتري أنه ليس محتاجاً للسلعة ، أو لم يستطع دفع ثمنها ، فيرجع كلٌّ من البائع والمشتري بما كان له من غير زيادة ولا نقص .

والإقالة مشروعة ، وحثَّ عليها رسول الله ﷺ بقوله : (من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة)[3] .

المسألة الثامنة : عقد المرابحة :

المرابحة : بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين ، بربح معلوم بينهما .

مثالها : يقول صاحب السلعة : رأسُ مالي فيها مائة ريال ، أبيعك إياها بالمائة ، وربح عشرة ريالات .

---

(١) متفق عليه : رواه البخاري برقم (٢١٩٤) ، ومسلم برقم (١٥٣٤) .

(٢) متفق عليه : رواه البخاري برقم (٦٩٦٣) ، ومسلم برقم (١٥١٦) .

(٣) رواه أحمد (٢/٢٢٥) ، وأبو داود برقم (٣٤٦٠) ، وابن ماجه برقم (٢١٩٩) ، وابن حبان (١١/٤٠٥) ، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم ١٨٠٠) .